

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 4

28. pluku 1533/29b
100 83 Praha 10 - Vršovice

Datovou schránkou

V Ospělově 11. července 2026

Sp. zn. 10 C 69/2026

č. j. 10 C 69/2026-14

DOPLNĚNÍ ŽALOBY K USNESENÍ SOUDU ZE DNE 7. ČERVENCE 2026

*odstranění vad podání podle § 43 odst. 1 o. s. ř.; zpřesnění aktivní legitimace, jednotlivých zásahů,
osobní újmy žalobce a petitu IV*

Účastníci řízení

Žalobce: Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, bytem Ospělov 6, 798 55 Ospělov

Žalovaná: Česká televize, IČO 00027383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4 - Podolí.

I. Procesní stanovisko žalobce

Žalobce tímto ve lhůtě stanovené usnesením č. j. 10 C 69/2026-14 odstraňuje vady žaloby tak, jak byly popsány ve výroku II. uvedeného usnesení. Žalobce současně trvá na tom, že rozhodné skutečnosti byly v žalobě ze dne 4. 6. 2026 a v doplnění ze dne 7. 7. 2026 již v podstatném rozsahu obsaženy. Z procesní opatrnosti je však nyní strukturuje přísně podle výzvy soudu, aby nebylo pochyb o tom, které konkrétní výstupy žalované, které výroky či opomenutí, jaká osobní újma a jaké důkazy jsou předmětem řízení.

Toto podání není rozšířením žaloby o nový samostatný nárok. Jde o zpřesnění skutkových tvrzení, důkazních návrhů a petitu IV tak, aby byla žaloba projednatelná a aby bylo možné dokazování vést hospodárně a přehledně.

Žalobce neuplatňuje v tomto řízení samostatný nárok Edukativní konopné kliniky, z. s., Educational Cannabis Clinic, z. s., ani aliance Cannabis is The Cure, z. s. **Žalobce uplatňuje vlastní nárok na ochranu své osobnosti.** Odkazy na uvedené právnické osoby a výzkumný program Konopí je lék jsou rozhodné proto, že tvoří veřejně známou odbornou, občanskou a profesní identitu žalobce.

II. Aktivní legitimace žalobce a vztah k právními osobám

Žalobce je aktivně legitimován jako fyzická osoba, jejíž lidská důstojnost, osobní čest, vážnost ve společnosti, odborná pověst a dobré jméno měly být zasaženy dlouhodobým souhrnem mediálních sdělení, archivního zpřístupnění, použití skutečné listiny a opomenutí podstatného kontextu.

Žalobce tvrdí, že byl v relevantním veřejném prostoru dlouhodobě identifikovatelný nikoli pouze svým jménem, ale také prostřednictvím těchto projektů a subjektů: Edukativní konopná klinika, výzkumný program Konopí je lék, Educational Cannabis Clinic a aliance Cannabis is The Cure. Právě s nimi byla jeho osoba ve veřejné debatě, v trestních řízeních, v podnětech České televizi i ve veřejnoprávním mediálním zpracování spojována.

Žalobce byl zakladatelem, vedoucí osobností, odborným garantem, veřejným mluvčím a faktickou tváří těchto aktivit. Právě žalobce České televizi a Radě České televize po řadu let zasílal podněty, žádosti, stížnosti, právní argumentace a odborné

rozklady. Proto zásah do mediálního obrazu těchto projektů nebyl ve vztahu k žalobci cizí újmou právnické osoby, nýbrž byl objektivně způsobitý zásáhnout přímo jeho vlastní profesní a občanskou identitu.

Žalobce výslovně rozlišuje dvě roviny: za prvé, právnické osoby mohou mít vlastní právo na ochranu dobré pověsti; za druhé, v tomto řízení žalobce netvrdí jejich samostatný nárok, nýbrž tvrdí, že poškozující rámování těchto právnických osob a programu Konopí je lék současně zasáhlo jeho osobnost, protože s nimi byl veřejně a odborně ztotožněn.

III. Judikaturní základ k ochraně pověsti právnických osob a k osobnímu zásahu žalobce

Judikatura potvrzuje, že právnická osoba není jen formální fikcí oddělenou od lidí, kteří jejím prostřednictvím sledují své zájmy. Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 26/24 vyložil, že právnickým osobám svědčí právo na ochranu dobré pověsti podle čl. 10 odst. 1 Listiny a že právnické osoby jsou převážně nástrojem, jehož prostřednictvím lidé naplňují své zájmy; dobrá pověst právnické osoby hraje klíčovou roli také pro naplnění práv jednotlivců, kteří jsou v ní sdruženi. Viz tisková zpráva Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2025, Pl. ÚS 26/24, a zejména odůvodnění shrnuté v bodech dostupných na www.usoud.cz.

Nejvyšší soud na tyto závěry navázal rozsudkem velkého senátu ze dne 18. 6. 2025, sp. zn. 31 Cdo 1145/2025, ECLI:CZ:NS:2025: 31.CDO.1145.2025.1. Právní věta zní, že právnická osoba má právo na odčinění nemajetkové újmy vzniklé v důsledku neoprávněného zásahu do její pověsti podle § 135 odst. 2 o. z. na základě analogického použití § 2988 o. z. o ochraně proti nekalé soutěži.

Tyto závěry žalobce nepoužívá k obcházení procesní legitimace právnických osob. Používá je jako argument, že právnické osoby a spolky mohou být nositeli dobré pověsti a že jejich pověst není odtržena od osob, které je založily, reprezentují a jejich prostřednictvím veřejně působí. Jestliže je konkrétní fyzická osoba veřejně známa jako zakladatel, vůdčí osobnost a tvář takové právnické osoby, pak poškozující mediální spojení této právnické osoby s kriminalitou, nesvéprávností, neodborností nebo manipulativním fikčním kontextem může být současně zásahem do osobnostních práv této fyzické osoby.

K poměřování svobody projevu a ochrany osobnosti Ústavní soud opakovaně uvádí, že soud musí hodnotit povahu výroku, obsah, formu, postavení kritizované osoby, zda se výrok dotýká veřejné či soukromé sféry, chování kritizované osoby, osobu mluvčího a dobu výroku; současně je nutné hodnotit celý projev v celku, nikoli izolovanou větu. Viz např. nálezy III. ÚS 3264/23, bod 65. Žalobce proto netvrdí, že každý samostatný výstup musí být posouzen bez kontextu; tvrdí naopak, že podstatný je kumulativní a dlouhodobý celek, který byl žalovanou udržován navzdory mnoha podnětům.

Žalobce si je vědom toho, že jako veřejně činná osoba musí snést vyšší míru kritiky. Nežaluje však kritiku jako takovou. Žaluje konkrétní kombinaci nepravdivého nebo zavádějícího tvrzení, použití skutečné listiny v kriminálním fikčním kontextu a dlouhodobého opomenutí podstatných údajů, bez nichž byl veřejnosti předkládán zkreslený obraz jeho osoby.

IV. Přehled jednotlivých zásahů podle výzvy soudu

Následující tabulka zpřesňuje konkrétní výstupy, výroky či opomenutí, osobní dotčení žalobce, tvrzenou nepravdivost nebo zavádějící povahu a důkazní návrhy. U položek označených jako „samostatný zásah“ žalobce tvrdí přímé dotčení své osoby. U položek označených jako „kontextový zásah“ žalobce tvrdí, že samy o sobě nebo spolu s dalšími výstupy posilují trvající zkreslený obraz žalobce.

Č.	Výstup žalované	Konkrétní výrok / opomenutí	Vztah přímo k žalobci	Zásah do osobnosti a důkazy
1	Události v regionech - Ostrava, 26. 5. 2015, „Policie	Žalobce namítá zejména sdělení ve smyslu, že „odsouzen nebude, podle soudu byl Dušan	Výstup uvádí žalobce jménem a/nebo jej činí jednoznačně identifikovatelným	Tvrzení o nesvéprávnosti či duševní/právní nekompetenci je objektivně způsobilé snížit důstojnost, čest a odbornou pověst

Edukativní konopná klinika, z.s., IČ: 226 80 101
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

	zabavila konopí známému pěstiteli“	Dvořák nesvéprávný“. Jde o skutkové tvrzení nebo zkratku, jejíž pravdivost je třeba ověřit přehráním záznamu.	jako „známého pěstitele“. Jde o nejsilnější přímý osobní zásah.	žalobce. Důkaz: záznam ČT, přepis, rozhodnutí soudu vylučující nesvéprávnost.
2	Případy 1. oddělení - díl „Nenávist“, od roku 2014, opakované reprízy min. 7. 10. 2024, iVysílání, stopáž dle žalobce cca 43:53	Žalobce tvrdí, že v hraném kriminálním seriálu byla použita skutečná listina Edukativní konopné kliniky adresovaná Policii ČR, a to v kriminálním fikčním kontextu bez souhlasu a bez vysvětlení skutečného účelu listiny.	Listina se týká Žádosti o policejní ochranu Edukativní konopné kliniky a programu Konopí je lék, s nimiž je žalobce veřejně ztotožněn jako zakladatel, vedoucí osobnost, ředitel, odborný garant a osoba, která podněty policii a ČT podávala. Divák znalý věci nebo vyhledávající název listiny spojí listinu se žalobcem.	Spojení skutečné listiny žalobcova projektu Edukativní konopné kliniky s fikčním prostředím závažné kriminality je způsobilé poškodit jeho čest a odbornou pověst. Důkaz: přehrání dílu, screenshot stopáže, vyžádání interních podkladů ČT k původu listiny a souhlasu s užitím.
3	Kouzelné bylinky: „Léčivá moc konopí“, 10. 4. 2016	Žalobce tvrdí, že ČT měla před vysláním jeho odborné připomínky a analýzu, přesto ponechala rámování konopí jako nebezpečné, návykové a toxické látky a zjednodušující rozlišování.	Výstup se nemusí jmenovitě vztahovat pouze k žalobci; přímý vztah vyplývá z toho, že ČT měla před vysláním pracovat s odbornými připomínkami žalobce a následně jej i jeho odbornou identitu ponechala v obrazu, který jeho námitky zcela vytěsnil.	Žalobce výstup uplatňuje jako podpůrný zásah pro prokázání vědomosti ČT a nedostatku dobré víry, nikoli nutně jako izolovaný samostatný zásah. Důkaz: komunikace s ČT, objednávka/platba analýzy, záznam pořadu.
4	Archiv ČT24: „Marihuana“, 27. 8. 2016, a starší archivní výstupy 1997 a 2002	Žalobce namítá souhrnné rámování tématu slovem „marihuana“, kriminalitou a represí bez vysvětlení právních, léčebných, patientských a evropských souvislostí.	Žalobce nebyl ve všech archivních položkách nutně jmenován; tvrdí však, že tento rámec tvořil mediální prostředí, do něhož byla jeho osoba a program Konopí je lék následně vkládány.	Jde především o důkaz dlouhodobého rámce, nikoli o jediný samostatný výrok. Důkaz: přehrání archivu, podání Radě ČT 2012 a 2016, odpověď ČT z 29. 12. 2016.
5	ČT24, 26. 1. 2026: „Lékárny vydaly loni rekordní	Žalobce namítá opomenutí informace o metodice měření THC, THCA, nejistotě měření,	Výstup se vztahuje k tématu, s nímž je žalobce veřejně a odborně dlouhodobě	Zásah spočívá v udržování zkresleného obrazu tématu, který se následně promítá do obrazu žalobce jako kriminalizované osoby místo

Edukativní konopná klinika, z.s., IČ: 226 80 101
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

	množství léčebného konopí“	reprezentativním vzorku, právu EU, technických předpisech a rozdílu mezi léčebným, legálním neomamným a kriminalizovaným konopím.	spojován. Žalobce jej uplatňuje jako aktuální pokračování opomenutí po letech jeho podnětů ČT, nikoli jako izolovanou osobní pomluvu.	odborníka. Důkaz: článek ČT24, podněty ČT, zásahová žaloba na MZ ČR 8 Ad 9/2026.
6	ČT24 a Události, 26. 2. 2026: „Pacienti volají po volnější regulaci léčebného konopí“, „Užívání léčebného konopí“, „Výdej konopí k léčbě“, „Speciální formulář pro výdej léčivého konopí“	Žalobce tvrdí, že ČT byla přítomna u veřejné odborné debaty a přesto opomenula klíčové právní a odborné závěry: kriminalizaci pacientů a výzkumníků, metodiku THC, právo EU, neoznámené technické předpisy a dlouhodobé podněty žalobce.	Žalobce je jednou z dlouhodobě nejviditelnějších osob spojených s tématem kriminalizace konopí, měření THC a programu Konopí je lék. Vztah k jeho osobě je dán dlouhodobou identifikací tématu s jeho veřejnou činností a podněty.	Jde o pokračující opomenutí po mnoha konkrétních upozorněních. Důkaz: záznamy pořadů a článků, pozvánky/podklady semináře, podněty ČT, předžalobní výzva 14. 5. 2026.
7	Odpověď ČT ze dne 1. 6. 2026 a reakce Diváckého centra ze dne 7. 7. 2026	ČT podle žalobce odmítla námitky obecným tvrzením, že k zásahu nedošlo, aniž věcně vypořádala konkrétní body; dne 7. 7. 2026 podnět předala Redakci zpravodajství.	Jde o přímou komunikaci se žalobcem, která dokládá vědomost žalované o osobě žalobce, jeho námitkách a aktuálnosti věci.	Důkaz vědomosti, možnosti smírného řešení a pokračujícího stavu. Důkaz: odpověď ČT 1. 6. 2026, e-mail Diváckého centra 7. 7. 2026.

V. Zpřesnění konkrétní osobní újmy

Žalobce tvrdí, že výše uvedené zásahy se promítly do jeho vlastní osobnostní sféry těmito konkrétními způsoby:

- snížení lidské důstojnosti a osobní cti tím, že byl ve veřejnoprávním mediálním prostoru spojován s kriminalitou, „marihuanou“, policejními zásahy a tvrzenou nesvéprávností;
- poškození odborné a profesní pověsti tím, že byla dlouhodobě vytěsňena jeho adiktologická, výzkumná, vzdělávací, publikační a lidskoprávní identita;
- poškození dobrého jména tím, že veřejnost neměla přiměřený kontext právních a odborných námitek, které žalobce ČT opakovaně předkládal;
- ztížení veřejné obhajoby jeho osoby a projektů tím, že ČT jako veřejnoprávní médium ponechávala archivně dostupný obraz, který je podle žalobce neúplný a zavádějící;
- v případě dílu „Nenávist“ přímé spojení skutečné listiny žalobcova projektu s kriminálním fikčním prostředím, což je způsobilé vyvolat u diváka dojem problematického nebo podezřelého charakteru žalobce a jeho organizace.

Žalobce zdůrazňuje, že neuplatňuje újmu jiných osob, pacientů ani právnických osob jako jejich samostatné nároky. Tyto skutečnosti uvádí proto, že tvoří veřejný a odborný kontext, jehož opomenutí mělo přímý dopad na obraz žalobce.

VI. Zpřesnění tvrzené nepravdivosti a zavádějících opomenutí

Žalobce za nepravdivé, případně zavádějící, považuje zejména:

- tvrzení nebo mediální zkratku v příspěvku ze dne 26. 5. 2015, že žalobce „odsouzen nebude, protože podle soudu byl nesvéprávný“, pokud se v záznamu potvrdí; takové tvrzení je podle žalobce nepravdivé a vytváří obraz duševně či právně nekompetentní osoby;
- použití skutečné listiny Edukativní konopné kliniky v dílu „Nenávist“ bez souhlasu a bez vysvětlení skutečného účelu dokumentu; i kdyby listina sama byla autentická, její zasazení do fikčního kriminálního kontextu podle žalobce zkresluje skutečnost;
- dlouhodobé opomenutí informací o metodice měření konopí na obsah THC, THCA, dekarboxylaci, reprezentativním vzorku, nejistotě měření, právu EU a nepoložených předběžných otázkách SDEU tam, kde ČT informovala o žalobci, konopí, léčebném konopí, kriminalizaci a výzkumu Konopí je lék;
- dlouhodobé opomenutí informace, že žalobce sám opakovaně žádal o právně předvídatelný postup státu a předkládal podněty k vyšetření tvrzených následků kriminalizace konopí.

Žalobce netvrdí, že Česká televize musela převzít jeho právní názor. Tvrdí, že pokud o něm a o tématu informovala, nemohla při dlouhodobé znalosti věci ponechat veřejnosti pouze nebo převážně represivní obraz bez podstatného kontextu, který byl pro pochopení jeho osoby rozhodný.

VII. Důkazní návrhy ke zpřesněným tvrzením

Žalobce navrhuje provést tyto důkazy:

- přehrání pořadu Události v regionech - Ostrava ze dne 26. 5. 2015, „Policie zabavila konopí známému pěstiteli“, a pořízení soudního přepisu sporných formulací;
- přehrání dílu Případy 1. oddělení - „Nenávist“, zejména stopáže kolem 43:53, a provedení důkazu screenshotem listiny v záběru;
- uložení ediční povinnosti žalované k interním podkladům, odkud pocházela listina Edukativní konopné kliniky použitá v dílu „Nenávist“, kdo její užití schválil a zda byl získán souhlas;
- přehrání a založení výstupů Kouzelné bylinky ze dne 10. 4. 2016, Archiv ČT24: Marihuana ze dne 27. 8. 2016, výstupů ČT24 a Událostí ze dne 26. 1. 2026 a 26. 2. 2026;
- předžalobní výzva a návrh smíru ze dne 14. 5. 2026, odpověď ČT ze dne 1. 6. 2026, stížnost předsedovi Rady ČT ze dne 2. 6. 2026 a reakce Diváckého centra ČT ze dne 7. 7. 2026;
- dopis předsedy Rady ČT ze dne 7. 3. 2012, podání z roku 2016, žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 28. 12. 2016 a odpověď ČT ze dne 29. 12. 2016;
- listiny dokládající vztah žalobce k Edukativní konopné klinice, programu Konopí je lék, Educational Cannabis Clinic a alianci Cannabis is The Cure, zejména výpisy ze spolkového rejstříku, stanov, veřejné výstupy, ocenění vlády z roku 2009 a dřívější pořady ČT, v nichž ČT o žalobci a programu informovala seriózně;
- výpověď žalobce k osobní újmě, profesnímu dopadu, dlouhodobé komunikaci s ČT a k identifikaci jeho osoby s dotčenými projekty;
- znalecké a soudní podklady k tvrzené nesprávnosti mediální zkratky o nesvéprávnosti, zejména rozhodnutí k ochrannému léčení a revizní znalecký posudek Psychiatrické nemocnice Bohnice z roku 2016;
- podklady k právním a odborným otázkám měření THC, THCA, dekarboxylace, reprezentativního vzorku a nejistoty měření, včetně sdělení Policejního prezidia ze dne 6. 5. 2025 č. j. PPR-21028-11/ČJ-2025-990810 a nových podání z roku 2026.

VIII. Zpřesněný petit IV

Žalobce z procesní opatrnosti nahrazuje dosavadní petit IV tímto vykonatelnějším zněním:

IV. Žalovaná je povinna u níže uvedených veřejně dostupných pořadů, článků, archivních záznamů nebo audiovizuálních výstupů České televize, pokud jsou ke dni právní moci rozsudku nadále veřejně dostupné na portálech, v archivu nebo v iVysílání žalované, připojit po dobu 12 měsíců ode dne právní moci rozsudku redakční upozornění v tomto znění:

„K tomuto výstupu byla Mgr. Dušanem Dvořákem vznesena námitka zásahu do osobnostních práv. Obvodní soud pro Prahu 4 ve věci sp. zn. 10 C 69/2026 rozhodl, že tento výstup je součástí neoprávněného zásahu do osobnostních práv Mgr. Dušana Dvořáka popsaného ve výroku I. rozsudku, a uložil České televizi povinnost omluvy podle výroku II. rozsudku.“

Redakční upozornění se týká těchto výstupů:

- Události v regionech - Ostrava ze dne 26. 5. 2015, „Policie zabavila konopí známému pěstiteli“;
- Kouzelné bylinky ze dne 10. 4. 2016, „Léčivá moc konopí“;
- Archiv ČT24 ze dne 27. 8. 2016, „Marihuana“;
- Případy 1. oddělení, díl „Nenávist“, zejména část se skutečnou listinou Edukativní konopné kliniky kolem stopáže 43:53;
- ČT24 ze dne 26. 1. 2026, „Lékárny vydaly loni rekordní množství léčebného konopí“;
- ČT24 ze dne 26. 2. 2026, „Pacienti volají po volnější regulaci léčebného konopí“;
- Události ze dne 26. 2. 2026, „Užívání léčebného konopí“;
- Události ze dne 26. 2. 2026, „Výdej konopí k léčbě“;
- Události ze dne 26. 2. 2026, „Speciální formulář pro výdej léčivého konopí“.

Pro případ, že soud dospěje k závěru, že některé z uvedených výstupů mají jen kontextový význam, žalobce navrhuje, aby soud uložil redakční upozornění alespoň u položek 1 a 2, tedy u příspěvku Události v regionech - Ostrava ze dne 26. 5. 2015 a u dílu Případy 1. oddělení - „Nenávist“, které žalobce považuje za nejsilněji individualizované zásahy.

IX. Procesní návrh

Žalobce navrhuje, aby soud:

- vzal toto doplnění žaloby na vědomí jako odstranění vad podle usnesení č. j. 10 C 69/2026-14;
- neodmítal žalobu podle § 43 odst. 2 o. s. ř., protože žalobce doplnil aktivní legitimaci, vztah jednotlivých výstupů ke své osobě, konkrétní tvrzené zásahy, opomenuté informace, tvrzenou osobní újmu, důkazní návrhy a zpřesněný petit IV;
- provedl navržené důkazy a uložil žalované ediční povinnost k interním podkladům k dílu „Nenávist“ a k vyřízení podnětů žalobce;
- připustil projednání žaloby v plném rozsahu, případně aby při dalším vedení řízení vyzval žalobce k doplnění již jen konkrétních důkazních listin, nikoli aby žalobu odmítl pro neurčitost.

X. Poznámka ke smírnému řešení

Žalobce nadále trvá na tom, že jeho primárním cílem není vést spor pro spor. Žalobce je připraven smírně jednat, pokud žalovaná věcně projedná jeho námitky, přiměřeně doplní kontext u veřejně dostupných výstupů, vysvětlí použití skutečné listiny Edukativní konopné kliniky v dílu „Nenávist“ a poskytne přiměřenou omluvu nebo redakční vysvětlení.

XI. Judikatura a zdroje použité k právní argumentaci

- Ústavní soud, nálezy Pl. ÚS 26/24 ze dne 15. 1. 2025; tisková zpráva ÚS ze dne 22. 1. 2025: právníkům osobám svědčí právo na ochranu dobré pověsti, právnícké osoby jsou nástrojem, jímž lidé naplňují své zájmy, a účinná ochrana vyžaduje možnost přiměřeného zadostiučinění. Dostupné z: www.usoud.cz.

Edukativní konopná klinika, z.s., IČ: 226 80 101
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

- Nejvyšší soud, rozsudek velkého senátu ze dne 18. 6. 2025, sp. zn. 31 Cdo 1145/2025, ECLI:CZ:NS:2025:31.CDO.1145.2025.1: právnická osoba má právo na odčinění nemajetkové újmy vzniklé neoprávněným zásahem do její pověsti podle § 135 odst. 2 o. z. za analogického použití § 2988 o. z. Dostupné ve Sbírce rozhodnutí NS.
- Ústavní soud, nález III. ÚS 3264/23, bod 65: při kolizi svobody projevu a ochrany osobnosti je třeba hodnotit povahu výroku, obsah, formu, postavení kritizované osoby, veřejnou/soukromou sféru, chování kritizované osoby, osobu mluvčího, čas a celkový kontext; nelze posuzovat jen izolovanou větu.
- Ústavní soud, nález I. ÚS 367/03 a navazující judikatura: osoby veřejně činné musí snést vyšší míru kritiky, zejména v debatě o věcech veřejných, avšak skutková tvrzení a zavádějící kontext podléhají ověření a poměrování.
- ESLP, Axel Springer AG proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 7. 2. 2012, č. 39954/08: při střetu čl. 10 a čl. 8 Úmluvy se posuzuje příspěvek k debatě veřejného zájmu, známost dotčené osoby, předchozí chování, obsah, forma a následky publikace, způsob získání informací a přiměřenost sankce.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák
žalobce

Přílohy navržené k předložení / založení:

- kopie usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 10 C 69/2026-14;
- žaloba ze dne 4. 6. 2026 a doplnění ze dne 7. 7. 2026;
- odpověď ČT na e-mail Diváckého centra ČT ze dne 7. 7. 2026;
- screenshot a označení stopáže dílu Případy 1. oddělení - „Nenávist“;
- přehled podnětů žalobce a souvisejících organizací ČT a Radě ČT od roku 2012;
- listiny dokládající vztah žalobce k Edukativní konopné klinice, programu Konopí je lék, Educational Cannabis Clinic a alianci Cannabis is The Cure.

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 4

28. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10 – Vršovice

Datovou schránkou

V Ospělově dne 7. července 2026

Sp. zn. 10 C 69/2026

DOPLNĚNÍ ŽALOBY ZE DNE 4. ČERVNA 2026

k novým skutečnostem po podání žaloby, k důkazům trvajících zásahu a k návrhu na smírné řešení
podle § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Žalobce

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962

bytem 798 55 Ospělov 6

datová schránka: r8u3nhx

Žalovaná

Česká televize, IČO 00027383

se sídlem Na Hřebenech II 1132/4

147 00 Praha 4 – Podolí

I. Úvod

Žalobce tímto doplňuje žalobu na ochranu osobnosti ze dne 4. června 2026 vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. **10 C 69/2026**.

Tímto podáním žalobce **nerozšiřuje žalobu o nový samostatný nárok**. Předkládá soudu nové skutečnosti a nové listinné důkazy vzniklé po podání žaloby, které dokládají:

1. trvajících povahu tvrzeného zásahu do osobnostních práv žalobce,
2. pokračující veřejný zájem na tématech uvedených v žalobě,
3. další aktuální důkazy o dlouhodobě namítané nečinnosti či nepřezkoumatelnosti postupu státních orgánů,
4. vědomost žalované o aktuálním vývoji věci,
5. a důvodnost smírného, redakčně odpovědného řešení sporu.

Žalobce současně uvádí, že toto doplnění zasílá rovněž žalované České televizi, a to také k rukám předsedy Rady České televize, jako další podklad pro smírné vyřešení sporu bez nutnosti pokračovat v soudním řízení, bude-li žalovaná ochotna věcně projednat podstatu námitek a přijmout přiměřené nápravné opatření.

II. Procesní význam tohoto doplnění

Podstata žaloby ze dne 4. června 2026 spočívá v tvrzení, že Česká televize jako veřejnoprávní médium dlouhodobě neinformovala o žalobci, jeho odborné činnosti, výzkumném programu **Konopí je lék**, léčebném využití konopí, právu Evropské unie, měření THC a tvrzených následcích kriminalizace konopí úplně, vyváženě a přiměřeně.

Žalobce netvrdí, že Česká televize nesmí informovat o trestních řízeních, policejních zásazích nebo kontroverzních otázkách regulace konopí.

Tvrdí však, že pokud Česká televize po dobu mnoha let ponechávala veřejně dostupný obraz žalobce převážně v represivním, kriminalizačním nebo stigmatizujícím rámci, měla současně věcně informovat také o těch zásadních právních, odborných, zdravotních a lidskoprávních námitkách, které jí byly opakovaně předkládány. Nově předkládané přílohy dokládají, že tato témata nejsou uzavřenou minulostí. Jde o otázky, které jsou v roce 2026 nadále živé, procesně projednávané, veřejně významné a přímo souvisejí s jádrem žaloby.

III. Aktuální reakce České televize ze dne 7. července 2026

Žalobce dne 4. července 2026 zaslal České televizi informaci o zásahové žalobě proti Ministerstvu zdravotnictví České republiky vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. **8 Ad 9/2026**.

Dne 7. července 2026 obdržel žalobce odpověď Diváckého centra České televize, podle níž byl jeho e-mail předán kolegům do Redakce zpravodajství s tím, že v případě možného využití námětu bude žalobce kontaktován.

Žalobce tuto odpověď níže v příloze nepředkládá jako uznání odpovědnosti České televize ani jako vyřízení jeho žalobních námitek.

Předkládá ji jako důkaz, že Česká televize byla i po podání této žaloby znovu výslovně seznámena s aktuálním vývojem věci a že sama považovala podnět alespoň za natolik relevantní, že jej postoupila Redakci zpravodajství. Tato skutečnost je významná ze dvou důvodů.

Zprvce potvrzuje, že žalovaná má i nyní možnost přistoupit k věcnému, redakčně odpovědnému a smírnému řešení.

Zadruhé potvrzuje, že otázky uvedené v žalobě nejsou pouze osobní polemikou žalobce, nýbrž aktuálním veřejným tématem dotýkajícím se zdravotnictví, pacientů, lékařů, lékáren, správní praxe, stigmatizace léčebného konopí a právní odpovědnosti státu.

IV. Nové důkazy předkládané soudem

Žalobce předkládá soudu tyto nové listinné důkazy:

1. Zásahová žaloba proti Ministerstvu zdravotnictví České republiky vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. **8 Ad 9/2026**, ze dne 25. června 2026.

Tento důkaz je významný proto, že dokládá aktuálnost sporu o státní a veřejnou stigmatizaci léčebného konopí jako „vysoce návykové látky“.

Žaloba proti Ministerstvu zdravotnictví nesměřuje pouze k abstraktní právní otázce. Týká se konkrétní správní a preskripční praxe, jejímž důsledkem je, že pacientům je léčebné konopí úředně spojováno s označením „vysoce návyková látka“, aniž by podle žalobce stát předložil přezkoumatelný odborný důkaz vysoké návykovosti léčebného konopí.

Pro nynější řízení proti České televizi je tento důkaz významný proto, že potvrzuje, že veřejný obraz konopí, léčebného konopí a osob spojených s jeho léčebným nebo výzkumným využitím není pouze otázkou mediálního stylu, nýbrž má přímé dopady na pacienty, odborníky, lékaře, lékárníky i veřejné mínění.

Pokud Česká televize o těchto otázkách dlouhodobě informovala neúplně nebo převážně v kriminalizačním rámci, mohlo to podle žalobce přispět ke stigmatizaci nejen jeho osoby, ale i celého tématu léčebného využití konopí.

2. Chronologická tabulka trestních řízení žalobce a navazujících rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu předložená Kanceláři prezidenta republiky ke sp. zn. KPR 4093/2026 dne 6. července 2026.

Tento důkaz dokládá rozsah, dlouhodobost a mimořádnou intenzitu trestních řízení vedených proti žalobci od roku 2009.

Tabulka zachycuje jednotlivá rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově, Krajského soudu v Brně, Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, včetně větví týkajících se ochranné léčby, svéprávnosti, obnov řízení a opakovaného odmítání předložit předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie.

Pro nynější řízení je tabulka významná proto, že ukazuje, že žalobce nebyl nahodilou osobou jednorázově zmíněnou v médiích, nýbrž veřejně činnou osobou, jejíž případ tvořil dlouhodobý právní, odborný a lidskoprávní spor.

Jestliže Česká televize o žalobci nebo souvisejících tématech informovala převážně v represivním rámci, měla podle žalobce tím spíše povinnost věnovat pozornost také právním a odborným námitkám, které žalobce a související nevládní organizace aliance Cannabis is The Cure České televizi opakovaně předkládali.

3. Doplnění podnětu k výkonu dohledu ve věci Městského státního zastupitelství v Praze a Vrchního státního zastupitelství v Praze vedené u Vrchního státního zastupitelství v Praze pod sp. zn. 1 VZN 1678/2026, ze dne 2. července 2026.

Tento důkaz dokládá, že tvrzené nevyšetření závažných následků kriminalizace konopí a dlouhodobé nevypořádání podstatných právních, skutkových a odborných námitek nejsou pouze mediální nebo subjektivní tvrzení žalobce.

Jde o otázky, které jsou v roce 2026 znovu předkládány soustavě státního zastupitelství k přezkumu a dohledu. Podání se týká zejména:

- tvrzené dlouhodobé nečinnosti orgánů činných v trestním řízení,
- nevyšetření podezření na závažné újmy na zdraví a úmrtí konkrétních osob,

- nevypořádání námitek k právu Evropské unie,
- nevypořádání námitek k metodice měření THC, THCA, reprezentativnímu vzorku a nejistotě měření,
- a otázky, zda státní zastupitelství věc opakovaně nevyřizovalo pouze formalisticky.

Pro toto řízení je důkaz významný proto, že přímo navazuje na žalobní tvrzení, že Česká televize dlouhodobě opomíjela nejen osobní a odborný kontext žalobce, ale i tvrzení o závažných důsledcích státního postupu vůči pacientům a členům výzkumného programu **Konopí je lék**.

4. Třetí žádost Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově

o věcné a přezkoumatelné vyjádření k návrhu na obnovu řízení a k pěstebnímu roku 2026, ze dne 4. července 2026.

Tento důkaz dokládá aktuální naléhavost otázek, které jsou jedním z jader žaloby proti České televizi.

Žalobce v této žádosti znovu žádá, aby se Okresní státní zastupitelství v Prostějově věcně a přezkoumatelně vyjádřilo k tomu, podle jaké metodiky byl v jeho trestních řízeních určován obsah THC v konopí, zda byla rozlišována hodnota THC a THCA, zda byla zohledněna dekarboxylace, reprezentativní vzorek, homogenizace a nejistota měření, a zda původní znalecké výstupy obstojí z hlediska dnešních poznatků a nových důkazů.

Současně žalobce žádá o vyjádření k pěstebnímu roku 2026, neboť je podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody a žádá stát, aby mu předem sdělil, jak má postupovat, aby zákon neporušil.

Pro toto řízení je důkaz významný proto, že dokládá, že otázka měření THC a právní předvídatelnosti hranice mezi legálním, přestupkovým a trestným jednáním je nadále aktuální.

Právě tyto otázky přitom Česká televize podle žalobce dlouhodobě opomíjela, ačkoli byly rozhodné pro pochopení jeho trestních řízení, odborného působení a veřejné pověsti.

V. Význam nových důkazů pro posouzení zásahu do osobnostních práv

Nové důkazy společně dokládají, že žalobcem tvrzený zásah není pouze otázkou historického mediálního výstupu.

Jde o dlouhodobý, kumulativní a trvalý stav, v němž se žalobce domáhá, aby veřejnoprávní médium přihlédlo nejen k represivnímu obrazu jeho osoby, ale také k tomu, že:

1. jeho trestní věci byly po mnoho let spojeny s nevyřešenými právními otázkami práva Evropské unie,
2. měření THC v konopí bylo a je podle žalobce zatíženo zásadními metodickými a právními pochybnostmi,
3. státní orgány podle žalobce dlouhodobě odmítaly věcně prověřit tvrzené závažné zdravotní a fatální následky zásahů proti členům výzkumu **Konopí je lék**,
4. otázka stigmatizace léčebného konopí jako „vysoce návykové látky“ je aktuálně předmětem soudní ochrany proti Ministerstvu zdravotnictví,
5. a Česká televize byla na tyto skutečnosti opakovaně upozorňována.

Žalobce zdůrazňuje, že předmětem tohoto řízení není přezkum správnosti všech trestních, správních nebo dohledových řízení.

Předmětem tohoto řízení je otázka, zda Česká televize jako veřejnoprávní médium v dlouhodobém souhrnu nepřispěla k neúplnému, nevyváženému a zavádějícímu obrazu žalobce tím, že opomíjela právě tyto podstatné okolnosti, ačkoli o nich byla opakovaně informována.

VI. Smírné řešení

Žalobce nadále trvá na tom, že jeho primárním cílem není vést spor pro spor.

Žalobce se nadále domnívá, že věc lze vyřešit smírně, zejména tehdy, pokud Česká televize:

1. věcně projedná námitky žalobce a souvisejících nevládních organizací,
2. doplní veřejný kontext u relevantních výstupů,
3. přiměřeně vysvětlí, že předmětem dlouholetého sporu nebyla pouze „marihuana“ nebo policejní zásahy, ale také léčebné využití konopí, právo Evropské unie, měření THC, patientská práva, otázka stigmatizace a tvrzené důsledky státní kriminalizace,
4. a zveřejní přiměřené vyjádření nebo omluvu způsobem odpovídajícím povaze zásahu.

Žalobce proto žádá soud, aby toto doplnění založil do spisu jako podání dokládající nové skutečnosti a důkazy, a současně bere na vědomí, že žalobce i nadále preferuje smírné vyřešení věci, pokud bude ze strany žalované skutečně věcné a přezkoumatelné.

VII. Návrh

Žalobce navrhuje, aby soud:

1. založil toto doplnění do spisu vedeného pod sp. zn. **10 C 69/2026**,
2. provedl důkaz přiloženými listinami,
3. přihlédl k nim při posouzení trvalé povahy zásahu, vědomosti žalované a důvodnosti požadované omluvy a odstranění následků zásahu,
4. a vzal na vědomí, že žalobce nadále usiluje o smírné řešení sporu.

VIII. Přílohy

1. **Odpověď Diváckého centra České televize ze dne 7. července 2026** k podnětu žalobce ze dne 4. července 2026 – doklad o předání podnětu Redakci zpravodajství ČT.
2. **Zásahová žaloba proti Ministerstvu zdravotnictví České republiky** vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. **8 Ad 9/2026**, ze dne 25. června 2026.
3. **Chronologická tabulka trestních řízení Mgr. Dušana Dvořáka v letech 2010–2024** a navazujících rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, předložená Kanceláři prezidenta republiky ke sp. zn. **KPR 4093/2026** dne 6. července 2026.
4. **Doplnění podnětu k výkonu dohledu** vedeného u Vrchního státního zastupitelství v Praze pod sp. zn. **1 VZN 1678/2026**, ze dne 2. července 2026.
5. **Třetí žádost Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově** o věcné a přezkoumatelné vyjádření k návrhu na obnovu řízení a k pěstebnímu roku 2026, ze dne 4. července 2026.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

žalobce / navrhovatel smíru

Příloha: první pozitivní reakce ČT od roku 2012 a žaloba ze dne 4.června 2026

Od: Divácké centrum ČT info <info@ceskatelevize.cz>

Komu: DusanDvorak@seznam.cz

Datum: 7. 7. 2026 10:56:23

Předmět: RE: Zásahová žaloba na ministerstvo zdravotnictví v příloze je vedena Městským soudem v Praze pod sp.zn. 8 Ad 9/2026

Vážený pane Dvořáku,

Váš e-mail předáváme kolegům do Redakce zpravodajství, kteří Vás v případě možného využití Vašeho námětu budou kontaktovat. Podobné náměty zasílejte v budoucnu na e-mailovou adresu ctnamety@ceskatelevize.cz, ze které jsou obratem doručeny do příslušné redakce ČT.

Děkujeme za Váš zájem o vysílání České televize a přejeme Vám pěkné dny.

S pozdravem

Alena Zlámalová

Divácké centrum

Česká televize

Kavčí hory

140 70 Praha 4

T: +420 2 6113 6113

info@ceskatelevize.cz

www.ceskatelevize.cz

From: Dušan Dvořák <DusanDvorak@seznam.cz>

Sent: 04.07.2026 17:23:38

To: info@ceskatelevize.cz

Cc: odbornarada@konopijelek.cz;media@konopijelek.cz

Subject: Zásahová žaloba na ministerstvo zdravotnictví v příloze je vedena Městským soudem v Praze pod sp.zn. 8 Ad 9/2026

Vážená Česká televize a milé kolegyně a kolegové v kopii

Zásahová žaloba na ministerstvo zdravotnictví dokládá kromě označeného porušení práv také přímé důsledky v obecné nedostupnosti konopí, a to kvůli v žalobě označené stigmatizaci, resp. v navázané legislativě na danou nedůvodnou stigmatizaci, což znají z extrémní byrokracie lékaři a lékárníci a hlavně nemocní.

Fakta za rok 2025: Německo - 70 tun konopí skrze lékárny, Polsko - 7 tun konopí skrze lékárny, Česko - rekordních více než 350 kilo konopí skrze lékárny, ač jsme legislativu upravovali mnohem dříve, než tyto dva sousední státy, které i po přepočtu na obyvatele ukazují, že jsme na chvostu všech slimáků na trati.

Pokud vás čtení inspirovalo, doporučuji přílohy uvedené za žalobou – žádná okurková sezóna

Děkuji za váš zájem

Dušan Dvořák

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 4

Dne 4. června 2026

28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10 - Vršovice

ŽALOBA NA OCHRANU OSOBNOSTI

podle § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

nové sjednocené znění po předžalobní výzvě ze dne 14. 5. 2026, po odpovědi České televize ze dne 1. 6. 2026 a po stížnosti Radě České televize ze dne 2. 6. 2026

Účastníci řízení

Žalobce

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962
bytem 798 55 Ospělov 6
datová schránka: r8u3nhx

Žalovaná

Česká televize, IČO 00027383
se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4 -
Podolí

Věc: ochrana osobnosti - omluva a odstranění následků dlouhodobého neúplného, nevyváženého a zavádějícího informování o žalobci, jeho odborné činnosti, výzkumu Konopí je lék, léčebném využití konopí, měření THC, právu Evropské unie a nevyšetřování tvrzených závažných následků kriminalizace konopí

Soudní poplatek: dle výzvy soudu.

Zasláno dne 4. června 2026 do DS žalované k rukám předsedy Rady ČT jako dodatek dalšího návrhu na smír spolu se sumarizujícím článkem celé kauzy ze dne 1. června 2026 napsaný pro lidskoprávní organizace jako je NORML od expředsedy alliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z.s. Mgr. Ivana Chalaše

I. Žalobní návrh (petit)

Žalobce navrhuje, aby soud vydal tento rozsudek:

I.

Žalovaná neoprávněně zasáhla do osobnostních práv žalobce, zejména do jeho lidské důstojnosti, osobní cti, vážnosti, odborné pověsti a dobrého jména, tím, že v pořadech, zpravodajských relacích, internetových člancích, archivu iVysílání a dalších audiovizuálních výstupech týkajících se konopí, léčebného využití konopí, kriminalizace konopí a výzkumného programu Konopí je lék dlouhodobě zveřejňovala nebo ponechává veřejně dostupné neúplné, nevyvážené, zavádějící a v některých případech nepravdivé informace, ačkoli jí žalobce a související nevládní organizace od roku 2012 opakovaně dokládali podstatné právní, odborné, zdravotnické a lidskoprávní námitky.

Tento zásah spočíval zejména v tom, že žalovaná:

1. opomíjela podstatné právní a odborné námitky žalobce k právu Evropské unie, notifikaci technických předpisů, měření THC v konopí, THCA, dekarboxylaci, reprezentativnímu vzorku a nejistotě měření;
2. opomíjela informovat o opakovaně tvrzeném nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru Evropské unie ve věcech rozhodných pro trestní odpovědnost žalobce;
3. opomíjela informovat o tvrzených závažných zdravotních a fatálních následcích zásahů proti členům výzkumného programu Konopí je lék a o marných snahách o jejich vyšetření;
4. vytvářela nebo ponechávala veřejně dostupný mediální rámec, v němž byl žalobce spojován převážně s kriminalitou, „marihuanou“, policejními zásahy, nesvéprávností či duševní nekompetencí, nikoli s odbornou, výzkumnou, vzdělávací a lidskoprávní činností;
5. v dílu Případy 1. oddělení - Nenávist použila skutečnou listinu Edukativní konopné kliniky adresovanou Policii České republiky v kriminálním fikčním kontextu bez souhlasu žalobce a bez vysvětlení skutečného účelu listiny.

II.

Žalovaná je povinna do 15 dnů od právní moci rozsudku zaslat žalobci a zveřejnit na internetovém portálu ČT24, na stránce České televize k této věci a současně jednou odvysílat ve zpravodajském pořadu Události nebo Události, komentáře omluvu v tomto znění:

Česká televize se omlouvá zakladateli Edukativní konopné kliniky a vedoucímu výzkumného programu Konopí je lék Mgr. Dušanu Dvořákovi za to, že v pořadech, zpravodajských relacích, internetových člancích a audiovizuálním obsahu týkajícím se konopí, léčebného využití konopí, kriminalizace konopí a výzkumného programu Konopí je lék zveřejňovala a ponechávala veřejně dostupné informace způsobem, který mohl vyvolat neúplný, nevyvážený a zkreslující obraz jeho osoby, odborné činnosti a veřejného působení. Česká televize se omlouvá zejména za to, že při informování o konopí dlouhodobě opomíjela podstatné právní, odborné, zdravotnické a lidskoprávní námitky, které jí byly Mgr. Dušanem Dvořákem a jím vedenými nevládními

organizacemi aliance Cannabis is The Cure, z.s. opakovaně dokládány, a že tím mohlo dojít k poškození jeho profesní pověsti, lidské důstojnosti, osobní cti a dobrého jména.

III.

Žalovaná je povinna po dobu nejméně 30 dnů zveřejnit omluvu podle výroku II. na hlavní stránce portálu ČT24 nebo na viditelně označené stránce dostupné z hlavní stránky ČT24 a následně ji ponechat v archivu České televize veřejně dostupnou.

IV.

Žalovaná je povinna u napadených pořadů a článků uvedených v rejstříku této žaloby, jsou-li nadále veřejně dostupné, připojit po dobu nejméně 12 měsíců redakční upozornění, že k nim byla vznesena námitka zásahu do osobnostních práv žalobce a že věc byla předmětem soudního řízení, popřípadě doplnit odkaz na omluvu podle výroku II.

V.

Žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady řízení.

II. Shrnutí věci a procesní význam této nové žaloby

Tato žaloba sjednocuje a zpřesňuje předchozí žalobní a smírná podání žalobce, zejména žalobu ze dne 11. září 2025 vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 32 C 167/2025, předžalobní výzvu a návrh na smír ze dne 14. května 2026, odpověď České televize ze dne 1. června 2026 a stížnost Radě České televize ze dne 2. června 2026. Cílem žalobce není nahrazovat redakční činnost soudu, nýbrž dosáhnout ochrany osobnosti proti trvajícimu a kumulativnímu mediálnímu zásahu.

Žalobce výslovně uvádí, že po celou dobu preferoval smírné a redakčně odpovědné řešení. Již v podáních z let 2016 a 2025, v předžalobní výzvě ze dne 14. 5. 2026 i ve stížnosti Radě České televize ze dne 2. 6. 2026 žádal zejména věcné projednání, doplnění kontextu, veřejné vysvětlení a přiměřenou omluvu. Teprve opakované obecné odmítání bez věcného vypořádání konkrétních námitek vede k nutnosti podat tuto novou žalobu.

Česká televize v odpovědi ze dne 1. 6. 2026 sama shrnula jádro žalobcových námitek: dlouhodobé zveřejňování a ponechávání veřejně dostupných neúplných, nevyvážených, zavádějících a v některých případech nepravdivých informací o konopí, léčebném využití konopí, kriminalizaci konopí a výzkumu Konopí je lék, včetně opomíjení práva Evropské unie, metodiky měření THC, nepoložení předběžných otázek SDEU a tvrzených fatálních dopadů kriminalizace na členy výzkumu. Přesto tato odpověď neobsahuje věcné vypořádání žádného z těchto okruhů a pouze obecně tvrdí, že k zásahu do osobnostních práv nedošlo.

III. Aktivní legitimace žalobce

Žalobce je veřejně činnou osobou dlouhodobě působící v oblasti vzdělávání, adiktologie, harm reduction, výzkumu a veřejné diskuse o léčebném využití konopí. Je zakladatelem a vedoucím výzkumného programu Konopí je lék a působil jako zakladatel a ředitel Edukativní konopné kliniky. Veřejně se problematikou konopí zabývá od roku 2000.

Žalobce je adiktolog, autor, spoluautor a editor odborných a populárně naučných textů k problematice konopí. V roce 2009 získal na návrh Rady vlády pro zdravotně postižené ocenění vlády za vzdělávání veřejnosti prostřednictvím webu Konopí je lék. Tato veřejná a odborná identita je pro posouzení zásahu podstatná, neboť napadené výstupy žalované jej podle žalobce veřejnosti dlouhodobě představovaly převážně v represivním, kriminalizačním a stigmatizujícím rámci.

Žalovaná byla s osobou žalobce, jeho odbornou činností i jeho námitkami dlouhodobě seznámena. Podle podkladů žalobce obdržela od roku 2012 desítky až stovky žádostí, stížností, výzev, odborných rozkladů, právních argumentací a důkazních listin. Žalovaná o aktivitách žalobce v minulosti informovala i pozitivně a seriózně, zejména před rokem 2012, což dokládá, že věděla, že nejde o anonymního pachatele drogové kriminality, nýbrž o konkrétní veřejně činnou osobu s dlouhodobou odbornou a občanskou činností.

IV. Pasivní legitimace žalované a právní rámec veřejné služby

Žalovaná je veřejnoprávním médiem zřízeným zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi. Je provozovatelem televizního vysílání, portálu ČT24, iVysílání a dalších multimediálních služeb, v nichž jsou napadené pořady a články zveřejňovány, archivovány nebo ponechávány veřejně dostupné.

Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona o České televizi patří mezi hlavní úkoly veřejné služby poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů a přispívání k mediální gramotnosti. Podle § 2 odst. 2 písm. b) má Česká televize přispívat k právnímu vědomí obyvatel České republiky. Právě tyto povinnosti jsou v této věci podstatné, neboť napadené výstupy se týkají nejen osobnosti žalobce, ale i veřejného právního, zdravotního a vědeckého tématu.

Podle § 81 a § 82 občanského zákoníku se člověk může domáhat ochrany proti neoprávněnému zásahu do své osobnosti a odstranění jeho následků. Ochrany požívá mimo jiné důstojnost člověka, jeho vážnost, čest, soukromí, projevy osobní povahy a dobré jméno. Žalobce netvrdí, že žalovaná nesmí informovat o konopí nebo o trestních řízeních. Tvrdí však, že veřejnoprávní médium nesmí dlouhodobě a vědomě ponechávat neúplný či zkreslující obraz konkrétní identifikovatelné osoby, zejména pokud bylo po mnoho let upozorňováno na podstatné opomenuté skutečnosti.

V. Podstata zásahu

Podstata zásahu nespočívá v jednotlivé izolované větě, nýbrž v kumulaci jednotlivých výstupů a v dlouhodobém opomíjení kontextu. Žalobce tvrdí, že žalovaná dlouhodobě vytvářela a ponechává veřejně dostupný obraz, v němž jsou žalobce, jeho výzkumná činnost a konopí spojováni zejména s kriminalitou, rizikem, policejními zásahy, „marihuanou“, duševní nekompetencí či fikčním prostředím závažné trestné činnosti.

Tento obraz je podle žalobce neúplný a zkreslující, neboť žalovaná po mnoho let opomíjela informace, které jí byly prokazatelně dokládány:

- že žalobce předkládal odborné a právní námitky k měření THC v konopí a k určení legality konopí;
- že žalobce namítal nepoložení předběžných otázek SDEU a nesoulad české trestní praxe s právem EU;
- že žalobce předkládal odborné podklady týkající se THCA, THC, dekarboxylace, reprezentativního vzorku a nejistoty měření účinné látky v konopí;

- že žalobce a související spolky opakovaně oznamovali tvrzené závažné zdravotní a fatální následky zásahů proti členům výzkumného programu Konopí je lék;
- že podle žalobce tato oznámení nebyla účinně, nestranně a přezkoumatelně vyšetřena;
- že žalobce je odborně a veřejně činnou osobou, nikoli pouze osobou kriminalizovanou za konopí.

VI. Chronologie vědomosti žalované a marných pokusů o nápravu

2012: Rada České televize byla podle doloženého dopisu ze dne 7. 3. 2012 seznámena s podněty týkajícími se objektivního informování o konopí a věc předala generálnímu řediteli České televize. Tím je doložena nejpozději od roku 2012 vědomost žalované a jejích kontrolních orgánů.

25. 2. 2016: Podání „Zrušme cenzuru o konopí v České televizi“ upozorňovalo Radu ČT na dlouhodobé odmítání informovat o právních, zdravotních a vědeckých souvislostech konopí.

28. 12. 2016: Žalobce a další osoby zaslali České televizi žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., v níž se dotazovali, zda Česká televize veřejně kritizovala či vysvětlila zásadní otázky pěstování konopí, měření THC, práva EU, prekursorů, Sativexu, léčebného konopí a tvrzených zdravotních následků policejních konfiskací.

29. 12. 2016: Česká televize odpověděla odkazem na pořady Herbář, Kouzelné bylinky a Archiv ČT24 - Marihuana a uvedla, že objektivní, vyvážené a všestranné informace poskytuje i k problematice konopí. Žalobce tvrdí, že právě tato odpověď dokládá vědomost žalované a současně nedostatečnost jejího vypořádání.

2019-2020: Žalobce se pokusil domoci se ochrany proti nečinnosti České televize ve správním soudnictví. Tato cesta byla podle podkladů žalobce odmítnuta jako nepřipustná, což posiluje potřebu civilní ochrany osobnosti.

11. 9. 2025: Žalobce podal žalobu na ochranu osobnosti vedenou pod sp. zn. 32 C 167/2025. Tato žaloba obsahovala širší skutkový a důkazní rámec od roku 2012, včetně kritiky pořadů a výstupů České televize.

14. 5. 2026: Žalobce zaslal České televizi a Radě ČT předžalobní výzvu a návrh na smír s nově strukturovanou žalobou a důkazními podklady.

1. 6. 2026: Česká televize návrh odmítla s obecným tvrzením, že jedná v souladu se zákonem a že k zásahu do osobnostních práv nedošlo, aniž věcně vypořádala konkrétní odborné, právní a skutkové body.

2. 6. 2026: Žalobce se obrátil na předsedu Rady České televize se stížností, v níž znovu výslovně uvedl, že se nechce soudit, chce smír, věcné projednání a nápravu dlouhodobého stavu.

VII. Podrobný rejstřík napadaných a souvisejících pořadů, článků a audiovizuálních výstupů České televize

Tento rejstřík sjednocuje výstupy uvedené v žalobě ze dne 11. 9. 2025, v předžalobní výzvě ze dne 14. 5. 2026 a ve stížnosti Radě ČT ze dne 2. 6. 2026. U některých starších položek jde o výstupy uvedené jako součást Archiv ČT24 - Marihuana, případně jako související kontext dlouhodobého rámování problematiky konopí.

Edukativní konopná klinika, z.s., IČ: 226 80 101
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Č.	Datum	Pořad / výstup	Typ	URL / identifikace	Konkrétní námitka	Význam pro žalobu
1	1997	Zpravodajský příspěvek „Žně na Strakonicku“	součást staršího zpravodajského rámce zachyceného v Archivu ČT24 - Marihuana	žalobce žádá provést důkaz přehráním archivu http://www.ceskatelevize.cz/porady/101162/88585-archiv-ct24/216411058210017-marihuana	Kriminalizační rámec při policejním zásahu vůči poli s konopím; podle žalobce nevyjasněno, že v té době nebyl v zákonných předpisech uveden žádný limit THC a že šlo o dlouhodobě právně sporné téma.	Dokládá historický rámec, z něhož žalovaná podle žalobce dlouhodobě vycházela.
2	2002	„Může marihuana léčit?“	zpravodajský/pub licistický příspěvek, součást Archiv ČT24 - Marihuana	žalobce žádá provést důkaz přehráním archivu http://www.ceskatelevize.cz/porady/101162/88585-archiv-ct24/216411058210017-marihuana	Podle žalobce příspěvek o seniorovi s Parkinsonovou chorobou prezentoval léčebné využití konopí neúplně a v zavádějícím kriminalizačním rámci.	Důkaz dlouhodobého opomíjení léčebného a patientského rozměru.
3	před rokem 2012	Ta naše povaha česká - Proti proudu; Není droga jako droga;	související dokumenty a reportáže	dle archivu ČT na https://www.ceskatelevize.cz/porady/11006/27928-ta-nase-povaha-ceska/310294340010001/ a https://www.ceskatelevize.cz/porady/11006/27928-ta-nase-povaha-ceska/410235100011008/	Nejde primárně o napadené pořady; žalobce je uvádí jako důkaz, že žalovaná dříve uměla o žalobci a výzkumu Konopí je lék informovat seriózněji.	Důkaz vědomosti žalované o odborném a veřejném kontextu žalobce.
4	26. 5. 2015	Udalosti v regionech - Ostrava: „Policie zabavila konopí známému pěstiteli“	zpravodajský příspěvek	http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122/978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100030526-udalosti-v-regionech/obsah/403202-police-zabavila-konopi-znamemu-pestiteli	Žalobce namítá spojení s policejním zásahem a tvrzení, že odsouzen nebude, protože podle soudu byl nesvéprávný. Podle žalobce je to nepravdivé či zavádějící a mimořádně poškozující.	Přímý zásah do osobní cti, důstojnosti a odborné pověsti; nutno přehrát a ověřit přesné znění.

Edukativní konopná klinika, z.s., IČ: 226 80 101
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

5	15. 11. 2015	Herbář: „Pozor, pozor“	publicistický/vzdělavací pořad	http://www.ceskatelevize.cz/porady/10614805433-herbar/215522160050011-pozor-pozor/	ČT jej sama v roce 2016 uvedla jako příklad objektivního informování. Žalobce tvrdí, že pořad opomíjel kriminalizaci pacientů a pěstitelů, metodiku měření THC, THCA, reprezentativní vzorek, nejistotu měření, právo EU a technické předpisy.	Důkaz rozporu mezi tvrzením ČT o vyváženosti a obsahem pořadu.
6	10. 4. 2016	Kouzelné bylinky: „Léčivá moc konopí“	publicistický/vzdělavací pořad	http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10744345634-kouzelné-bylinky/215562220450009-leciva-moc-konopi/	Žalobce tvrdí, že ČT měla předem jeho odborné připomínky a přesto ponechala formulace o konopí jako zdroji nebezpečné, návykové a toxické látky a zjednodušení „seté/technické“/„indické“ konopí/marihuana.	Zvyšuje intenzitu zásahu, protože žalovaná měla odborné námitky před vysíláním.
7	27. 8. 2016	Archiv ČT24: „Marihuana“	archivní dokument sestavený ze zpravodajství ČT	http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288585-archiv-ct24/216411058210017-marihuana	Podle žalobce jde o souhrnný příklad dlouhodobého propagandistického rámování: pojem „marihuana“, kriminalita, nebezpečnost, nedostatek léčebných, právních a evropských souvislostí.	Důkaz dlouhodobého celkového rámce a opomenutí podstatného kontextu.
8	1.6.2017	„Konopí na výsluní“	pořad ČT, blíže k ověření z archivu	https://www.ceskatelevize.cz/porady/10805121298-gejzir/217562235000018/cast/548955/	Žalobce namítá tvrzení ve smyslu, že konopí seté, tzv. technické konopí, se k léčbě nepoužívá a k tomu se používá zakázané indické konopí.	Důkaz zavádějícího odborného rámce a zjednodušení biologie i práva konopí.
9	od 2014, opakování	Případy 1. oddělení -	hraný kriminální seriál, iVysílání	https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200006/	Ve 43:53 podle žalobce vyšetřovatel pokládá fotografie na otevřený spis obsahující skutečnou žádost Edukativní	Nejintenzivnější položka: přímé spojení

Edukativní konopná klinika, z.s., IČ: 226 80 101
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

	repríz min. 7. 10. 2024	díl „Nenávist“			konopné kliniky o policejní ochranu výzkumu Konopí je lék. Listina je použita v kontextu fiktivní závažné kriminality bez souhlasu a bez vysvětlení.	skutečné listiny žalobce a EKK s kriminálním fikčním kontextem; trvající zásah archivem a reprízami.
1 0	26. 1. 2026	ČT24: „Lékárny vydaly loni rekordní množství léčebného konopí“	článek a video ČT24	https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/lekarny-vydaly-loni-rekordni-mnozstvi-lecebneho-konopi-369593	Žalobce namítá neúplné sdělení o pravidlech pěstování a držení konopí od 1. 1. 2026 bez rozlišení THC, bez metodiky měření, bez THCA, bez nejistoty měření a bez právních souvislostí.	Důkaz, že i po letech podnětů ČT opakuje zjednodušený právní rámec.
1 1	26. 2. 2026	ČT24: „Pacienti volají po volnější regulaci léčebného konopí“	článek a video ČT24, cca 7 minut	https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/pacienti-volaji-po-volnejsi-regulaci-lecebneho-konopi-370763	Žalobce tvrdí, že ČT byla přítomna na sněmovním semináři o budoucnosti léčebného konopí a odklonu od kriminalizace, ale opomněla klíčové právní a odborné závěry semináře.	Důkaz opomenutí podstatných závěrů v aktuálním zpravodajství.
1 2	26. 2. 2026	Události: „Užívání léčebného konopí“	zpravodajský příspěvek, cca 3 minuty	https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/226411000100226/cast/1171954	Podle žalobce navázal na zúžený mediální rámec a opomněl kriminalizaci pacientů, metodiku THC, právo EU a dlouhodobé námítky.	Důkaz aktuálního pokračování zásahu.
1 3	26. 2. 2026	Události: „Výdej konopí k léčbě“	zpravodajský příspěvek, cca 55 sekund	https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/226411000100226/cast/1171955	Podle žalobce izolované informování o výdeji bez souvislosti s kriminalizací, dostupností léčby, právem EU a měřením THC.	Součást série výstupů téhož dne, celkově nejméně cca 13 minut.

Edukativní konopná klinika, z.s., IČ: 226 80 101
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

1 4	26. 2. 2026	Události: „Speciální formulář pro výdej léčivého konopí“	zpravodajský příspěvek, cca 2 minuty 35 sekund	https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328- udalosti/226411000100226/cast/1171956	Podle žalobce opomenutí podstatného právního, patientského a vědeckého kontextu a pokračování zúženého administrativního rámce.	Důkaz pokračující neúplnosti navzdory dlouhodobé vědomosti ČT.
--------	-------------	---	--	--	--	---

VIII. Detailní skutkové námitky k hlavním napadeným výstupům

1. Události v regionech - Ostrava, 26. 5. 2015: „Policie zabavila konopí známému pěstiteli“

Žalobce namítá, že příspěvek jej veřejnosti předložil primárně v represivním a kriminalizačním kontextu. Nejzávažnější je tvrzený přepis sdělení ve smyslu: „odsouzen nebude, podle soudu byl Dušan Dvořák nesvéprávný“. Takové sdělení je podle žalobce mimořádně poškozující, protože veřejnosti vnucuje obraz člověka duševně či právně nekompetentního. Žalobce tvrdí, že pozdější znalecké podklady, zejména revizní znalecký posudek Psychiatrické nemocnice Bohnice z roku 2016, takový obraz vyvracejí: jeho jednání nebylo podle žalobce projevem chorobné motivace, nýbrž dlouhodobé právní a odborné obhajoby.

2. Kouzelné bylinky: Léčivá moc konopí, 10. 4. 2016

Žalobce tvrdí, že žalovaná měla před odvysíláním pořadu k dispozici jeho odbornou analýzu, za kterou mu zaplatila, a přesto ponechala rámování konopí jako „nebezpečné, návykové a toxické látky“ a zjednodušené rozlišování „setého“ a „indického“ konopí. Pokud se prokáže, že žalovaná předem znala konkrétní odborné námitky a přesto je nevypřádala, jde o významný důkaz nedostatku dobré víry a nedostatečného skutkového základu.

3. Archiv ČT24: Marihuana, 27. 8. 2016

Žalobce tvrdí, že tento pořad je souhrnným důkazem dlouhodobého rámování konopí jako „marihuany“ a jevu spojeného převážně s kriminalitou. Jde o problém nejen terminologický, ale osobnostní: jestliže je žalobce dlouhodobě spojován s tímto rámcem, aniž je vysvětlena jeho odborná, léčebná, výzkumná a právní činnost, dochází podle něj ke zkreslení jeho veřejného obrazu.

4. Případy 1. oddělení - Nenávist

Tato položka je podle žalobce samostatně nejzávažnější. Žalovaná měla v hraném kriminálním seriálu použít skutečnou listinu Edukativní konopné kliniky, a to žádost adresovanou Policii České republiky o ochranu výzkumného programu Konopí je lék. Listina se podle žalobce objevuje ve fikčním kontextu závažné kriminality, včetně vztahů k pachatelce seriálu používající k trestné činnosti omamné prostředky. Žalobce namítá, že použití skutečné listiny bez souhlasu a bez vysvětlení skutečného účelu dokumentu překračuje hranice umělecké licence a vytváří u diváka spojení mezi žalobcem, Edukativní konopnou klinikou, výzkumem Konopí je lék a prostředím závažné trestné činnosti. Zásah je trvající, pokud je pořad nadále veřejně dostupný v iVysílání nebo reprízován.

5. Výstupy ČT24 a Událostí z ledna a února 2026

Žalobce namítá, že ani po mnoha letech podnětů a po sněmovním semináři dne 26. 2. 2026 žalovaná neinformovala veřejnost o podstatných právních a odborných otázkách: metodice THC, THCA, nejistotě měření, reprezentativním vzorku, právu EU, neoznámených technických předpisech, předběžných otázkách SDEU, kriminalizaci pacientů a výzkumníků a nevyšetřování tvrzených zdravotních následků. Tato aktuální část zásahu prokazuje, že nejde jen o historické pochybení, nýbrž o pokračující redakční a archivní stav.

IX. Vědomost žalované o právu Evropské unie, metodice THC a odborných podkladech

Žalobce žalované dlouhodobě dokládal, že jeho věc není pouhým sporem o osobní názor na konopí, nýbrž obsahuje otázky veřejného zájmu, které mají bezprostřední dopad na trestní odpovědnost, právní jistotu, ochranu zdraví a veřejnou debatu.

Mezi tyto otázky patří zejména:

1. zda byla česká právní úprava ve vztahu ke konopí a léčebnému konopí řádně oznámena Evropské komisi, pokud obsahovala technické předpisy ve smyslu směrnice 98/34/ES, resp. 2015/1535;
2. zda vnitrostátní soudy měly položit předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie podle čl. 267 SFEU;
3. zda české orgány používaly jednotnou, transparentní a právně závaznou metodiku zjištění obsahu THC v konopí pro účely trestního řízení;
4. jaký význam má THCA, dekarboxylace, způsob analytické metody, nejistota měření a reprezentativnost vzorku a zda bylo přezkoumatelně vysvětleno, proč byla tatáž či obdobná rostlina nebo odrůda v některých režimech považována za legální a v jiných za nelegální;
5. zda byly projednány trestní podněty na ublížení na zdraví.

Žalobce nepožaduje, aby civilní soud v tomto řízení sám konečně rozhodoval všechny otázky unijního práva, toxikologie a trestního práva. Tyto otázky jsou však relevantní pro posouzení dobré víry a odpovědnosti žalované: pokud o nich žalovaná věděla a přesto je při informování o žalobci a konopí dlouhodobě opomíjela, vytvořila podle žalobce neúplný a zkreslující obraz.

X. Vědomost žalované o tvrzeném nevyšetřování závažných následků

Žalobce a související nevládní organizace opakovaně oznamovali podezření na těžké újmy na zdraví a úmrtí konkrétních osob v návaznosti na zásahy proti programu Konopí je lék a zabavení konopí. V podkladech žalobce jsou uváděni zejména Petr Kodým, Olga Novotná, Jarmila Honkýšová, matka žalobce a další osoby. Žalobce tvrdí, že tato oznámení nebyla nikdy účinně, nestranně a přezkoumatelně vyšetřena.

Tato tvrzení nejsou v této civilní žalobě uplatňována proto, aby soud rozhodoval o trestní odpovědnosti konkrétních osob. Jsou uplatňována proto, že žalovaná byla opakovaně upozorňována na závažný veřejný problém a podle žalobce jej ve vysílání a zpravodajství dlouhodobě opomíjela. Pokud veřejnoprávní médium informuje o rizicích konopí, mělo by podle žalobce objektivně a vyváženě informovat i o rizicích kriminalizace, odepření léčby, nefunkční regulace a nevyšetřených zásahů státu do života a zdraví.

XI. Zásah do osobnostních práv žalobce

K zásahu do osobnostních práv žalobce došlo podle žalobce zejména těmito způsoby:

6. poškozením občanské cti a lidské důstojnosti v důsledku spojování žalobce s kriminalitou, „marihuanou“, policejními zásahy a tvrzenou nesvéprávností;

7. poškozením odborné a profesní pověsti tím, že žalovaná dlouhodobě opomíjela jeho odbornou identitu, adiktologickou kvalifikaci, publikační činnost, ocenění za vzdělávání veřejnosti a výzkumný program Konopí je lék;
8. vytvořením zkresleného veřejného obrazu, v němž žalobce nevystupuje jako osoba předkládající právní, vědecké, zdravotnické a lidskoprávní argumenty, nýbrž jako osoba spojená převážně s trestní represí;
9. použitím skutečné listiny Edukativní konopné kliniky v hraném kriminálním seriálu bez souhlasu a bez kontextu;
10. trvajícím ponecháním napadených výstupů v archivu a iVysílání bez omluvy, korekce nebo doplňujícího redakčního vysvětlení.

Žalobce požaduje omluvu a odstranění následků zásahu. Nepožaduje peněžité zadostiučinění, ačkoli si vyhrazuje právo je uplatnit v případě dalšího pokračování zásahu nebo prokáže-li se, že nepeněžitá satisfakce nebude dostačující.

XII. Právní posouzení

Žalobce uznává, že Česká televize má právo na redakční svobodu a že konopí, drogová politika, trestní řízení a zdravotnictví jsou tématy veřejného zájmu. Právě proto však musí být informace veřejnoprávního média objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné. Redakční svoboda nezahrnuje oprávnění dlouhodobě ignorovat konkrétní podstatné důkazy a námitky osoby, o níž se informuje, jestliže jejich opomenutí vede k poškození její cti, důstojnosti a odborné pověsti.

Ochrana osobnosti podle § 81 a § 82 občanského zákoníku se uplatní tehdy, jestliže je zásah objektivně způsobilý snížit vážnost člověka ve společnosti nebo poškodit jeho důstojnost, čest či dobré jméno. V projednávané věci nejde o běžnou kritiku veřejně činné osoby. Jde o dlouhodobý souhrn sdělení, opomenutí a archivních zásahů, které podle žalobce vytvořily nepravdivý či podstatně neúplný obraz jeho osoby.

Při poměrování svobody projevu a ochrany osobnosti je významné, zda médium jednalo v dobré víře, zda mělo dostatečný skutkový základ, zda poskytlo přiměřený prostor dotčené osobě a zda nevytrhlo skutečné dokumenty či výroky z kontextu. Žalobce tvrdí, že žalovaná po mnoho let dostávala konkrétní podklady, přesto je nevypořádala a na výzvu k smíru reagovala pouze obecným odmítnutím.

Veřejnoprávní povaha žalované zvyšuje požadavek na odpovědnost. Žalovaná není povinna převzít argumentaci žalobce, ale je povinna pracovat s podstatnými a doloženými námitkami tak, aby veřejnosti neposkytovala jednostranný nebo zkreslující obraz.

XIII. Důkazní návrhy

Žalobce navrhuje provést zejména tyto důkazy:

11. Přehrání všech výstupů uvedených v rejstříku této žaloby, zejména Události v regionech - Ostrava ze dne 26. 5. 2015, Kouzelné bylinky ze dne 10. 4. 2016, Archiv ČT24 - Marihuana ze dne 27. 8. 2016 a Případy 1. oddělení - Nenávist včetně ověření stopáže 43:53
12. Vyžádání interní redakční dokumentace České televize k napadeným pořadům a k vyřízení podnětů žalobce a souvisejících spolků od roku 2012.

13. Žaloba na ochranu osobnosti ze dne 11. 9. 2025, sp. zn. 32 C 167/2025, včetně dodatků a příloh.
14. Předžalobní výzva a návrh na smír ze dne 14. 5. 2026 obsahující novou žalobu s důkazy.
15. Odpověď České televize ze dne 1. 6. 2026 k návrhu na smír, podepsaná JUDr. Janem Benešem, MBA.
16. Stížnost předsedovi Rady České televize ze dne 2. 6. 2026 obsahující novou žalobu s důkazy.
17. Výpověď žalobce
18. **Dokumenty výše obsahují tyto klíčové listiny jako je např.** dopis předsedy Rady ČT ze dne 7. 3. 2012 o předání věci generálnímu řediteli ČT, podání „Zrušme cenzuru o konopí v České televizi“ a další podání Radě ČT z roku 2016, žádost stovek občanů podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 28. 12. 2016 a odpověď České televize ze dne 29. 12. 2016, fotografie obrazovky a stopáž k dílu Případy 1. oddělení - Nenávist zachycující použití listiny Edukativní konopné kliniky.
19. **Krom uvedených žalob bylo žalované mj. take doloženo:**
20. Návrh na obnovu prvních čtyř trestních řízení u Okresního soudu v Prostějově ze dne 1. 5. 2026.
21. Zásahová žaloba k Městskému soudu v Praze ze dne 1. 5. 2026 a její dodatky.
22. Stížnost Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 25. 4. 2026 a její dodatky.
23. Odborná vyjádření k metodice THC, THCA, dekarboxylaci a měření kanabinoidů, zejména podklady doc. RNDr. Lumíra Hanuše, DrSc., doc. RNDr. Petera Ondry, CSc., a další podklady předkládané žalobcem a listiny a rozhodnutí vztahující se k tvrzené neexistenci závazné metodiky Policie ČR pro měření THC před rokem 2021, včetně sdělení Policejního prezidia ze dne 6. 5. 2025 č. j. PPR-21028-11/ČJ-2025-990810

XIV. Návrh na vyžádání listin a na uložení ediční povinnosti žalované

Žalobce navrhuje, aby soud uložil žalované předložit:

24. úplný přehled archivního zpřístupnění a repríz dílu Případy 1. oddělení - Nenávist, včetně data posledního uvedení a statistik veřejné dostupnosti, pokud je žalovaná vede;
25. interní podklady ke schválení použití listiny Edukativní konopné kliniky v dílu Nenávist, včetně informace, odkud listina pocházela a zda byl získán souhlas;
26. interní redakční komunikaci a podklady k pořadu Kouzelné bylinky: Léčivá moc konopí, zejména k odborným připomínkám žalobce před vysíláním;
27. přehled všech podání žalobce, Edukativní konopné kliniky a aliance Cannabis is The Cure doručených České televizi, Radě ČT a právnímu útvaru od roku 2012, včetně způsobu jejich vyřízení;
28. podklady k odpovědi České televize ze dne 1. 6. 2026, zejména zda byla věc věcně posouzena příslušnými redakcemi nebo pouze právním útvarem.

XV. Návrh na smír

Žalobce opakuje, že upřednostňuje smírné řešení. Žalobce je připraven vzít žalobu zpět nebo uzavřít soudní smír, pokud žalovaná:

29. uveřejní přiměřenou omluvu nebo redakční vysvětlení;
30. doplní u napadených archivních výstupů kontext nebo upozornění na sporné body;

31. věcně projedná s žalobcem a odbornými zástupci aliance Cannabis is The Cure právní, odborné a lidskoprávní souvislosti;
32. umožní veřejné redakční zpracování otázky měření THC, práva EU, kriminalizace pacientů a výzkumníků a tvrzených nevyšetřených zdravotních následků;
33. zdrží se dalšího užití skutečných listin žalobce a Edukativní konopné kliniky v kriminálním či jinak stigmatizujícím fikčním kontextu bez souhlasu a bez vysvětlení.

XVI. Závěr

Žalobce se nedomáhá toho, aby soud určoval redakční linii České televize. Domáhá se pouze ochrany proti trvajícím následkům dlouhodobého neúplného, nevyváženého a zavádějícího mediálního obrazu, který podle něj žalovaná vytvořila a nadále ponechává veřejně dostupný.

Žalobce má za to, že žalovaná jako veřejnoprávní médium měla a má zvýšenou povinnost zacházet s citlivými otázkami kriminalizace konopí, léčby, pacientů, výzkumu, práva EU a tvrzených zásahů do života a zdraví objektivně, ověřeně, vyváženě a v souvislostech. Tuto povinnost podle žalobce nesplnila, a tím zasáhla do jeho osobnostních práv.

Žalobce proto navrhuje, aby soud žalobě vyhověl v plném rozsahu.

Mgr. Dušan Dvořák
žalobce

Příloha: Seznam příloh žaloby doložených rovněž žalované

- Žaloba na ČT ze dne 11. září 2025 s dodatky a přílohami
- Předžalobní výzva a návrh smíru ze dne 14. května 2026 obsahující vlastní podobu nové žaloby
- Odpověď ČT ze dne 1. června 2026
- Stížnost předsedovi Rady ČT ze dne 2. června 2026 obsahující vlastní podobu žaloby
- Zásahová žaloba na NCOZ ze dne 1. května 2026 s dodatky
- Stížnost NSZ na NCOZ ze dne 25. dubna 2026 s dodatky
- Návrh OS v Prostějově na obnovu ze dne 1. května 2026
- Stížnost na NCOZ ministerstvu vnitra ze dne 3. června 2026